



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**SEZIONE VIII CIVILE**

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 28811 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2015, vertente

**TRA**

*Parte\_1* (C.F. *C.F.\_1*), nato a Roma il 04.12.1950, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvana Fais ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Calabria, n. 25;

- attore -

**E**

*CP\_1* (C.F. *C.F.\_2*), nata a Roma il 15.09.1958, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sergio Fedeli e Simone Catozzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Fedeli in Roma, Via Premuda, n. 1;

- convenuta -

Oggetto: divisione di beni caduti in successione.

Conclusioni delle parti: come in atti.

## RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. **Parte\_1** conveniva in giudizio la Sig.ra **CP\_1** dinanzi al Tribunale di Roma, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“Voglia l’Ill.mo Tribunale di Roma adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente domanda, espletati gli accertamenti ulteriori che riterrà utili: - Accertare e dichiarare che l’istante è titolare di quote ereditarie pari al 50% dei beni immobili descritti nella narrativa al punto 1 delle premesse dell’atto introduttivo del giudizio; - Previo ordine di rendiconto nei confronti della sig.ra **CP\_1** disporre lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni,(appartamento e box) nei modi e termini di cui agli artt. 785 e ss c. p.c. sopra descritti ed attribuirli a parte convenuta in quanto beni non comodamente divisibili con conseguente obbligo per la sig.ra **CP\_1** di provvedere al conguaglio in denaro ritenuto di giustizia in favore di parte attrice; - condannare parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice dell’indennità di occupazione a decorrere dal 28.04.2006 per il mancato godimento dei frutti civili commisurati alla quota dell’istante, da quantificarsi in € 740,13 mensili pari al 50% della sua quota dell’appartamento e del box così come calcolato sulla base della CTP depositata (canone di locazione mensile dell’appartamento pari ad € 1.350,26 canone di locazione mensile del box pari ad € 130,00), per un totale alla data del 16.11.2023 di € 153.011,70 o nella somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia e accertata in corso di causa; - Ordinare la correlativa divisione ai sensi dell’art. 713 e segg. c.c. in relazione alle singole quote e in caso di ravvisata non materiale divisibilità degli immobili disporre la vendita dei beni del compendio ereditario ai sensi dell’art. 788 c. p. c. con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire tra i singoli coeredi e conseguente resa dei conti; Porre ogni spesa a carico della massa e in caso di infondate contestazioni sul diritto a dividere ovvero di inaccoglibili contestazioni durante le operazioni divisionali condannare gli oppositori alle spese legali e di procedura; emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale. Con vittoria di spese, compenso, 4% CAP, rivalsa Iva per il presente giudizio”.*

A seguito della rituale notifica del predetto atto di citazione, si costituiva in giudizio la Sig.ra **CP\_1** [...] rassegnando le seguenti conclusioni: *“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ed il Giudice unico per quanto di sua competenza, reiectis contrariis, in accoglimento delle deduzioni e eccezioni spiegate 1) accertare e dichiarare l’effettiva consistenza dei due assi ereditari (paterno e materno) e procedere, quindi, con un’unica divisione tra i germani Sigg.ri Carai, in ragione del 50% ciascuno, delle 2 unità immobiliari così identificate catastalmente ROMA 881 461 22 ROMA (RM) VIA DEGLI ARTIFICIERI, 12 Piano S1 zona6 cat. C/6 12 13 mq Euro: 52,37 ROMA 881 461 8 ROMA (RM) VIA DEGLI ARTIFICIERI, 8 Piano 2 int. 8 zona6 cat. A/2 5 5 vani Euro:697,22; 2)*

*accertata dal CTU l'indivisibilità in natura secondo le quote di ½ pro indiviso di rispettivo concorso dei due conviventi, disporre la divisione dei beni ereditari sopra mentovati, mediante vendita a terzi e all'incanto e con conseguente suddivisione del ricavato in proporzione tra i due germani, sempre in ragione del 50% ciascuno, tenendo conto in sede di effettiva distribuzione tutte quelle somme di denaro che a vario la Sig.ra CP\_1 ha anticipato quale quota imputabile al fratello (es. per oneri condominiali straordinari e per le altre voci spiegate nelle nostre difese); 3) in ogni caso e in via riconvenzionale, anche alla luce delle eccezioni spiegate, nella denegata ipotesi fossero riconosciuti i frutti civili ex adverso avanzati con la domanda giudiziale e sempre che ve ne siano presupposti e condizioni, stante le contestazioni sollevate sulla sussistenza del detto credito, una volta determinatone l'esatto ammontare, estinguerlo in tutto o in parte per compensazione giudiziale con il credito derivante dal rimborso di quanto dovuto dall'attore alla convenuta per le voci e titoli espressi negli scritti difensivi. Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”.*

In sintesi, i Sig.ri CP\_1 sono titolari per la quota di ½ indiviso ciascuno di un appartamento e di un box auto, entrambi siti in Roma, Via degli Artificieri, n. 8, loro pervenuti per successione legittima dei genitori Persona\_1 deceduto il 20.07.1993 e Persona\_2 deceduta il 28.02.2006 (come da dichiarazioni di successione versate in atti).

L'odierno attore, a seguito di alcuni solleciti con cui invitava la Sig.ra CP\_1 a prendere una decisione circa le possibili soluzioni astrattamente ipotizzabili e le eventuali preferenze per procedere alla divisione degli immobili anzidetti – avvenuti a mezzo raccomandate A/R a firma del Sig. Parte\_1 del 24.05.2008, del 05.07.2008 e del 08.01.2009 ed ulteriori in atti– conveniva in giudizio quest'ultima – previo esperimento della procedura di mediazione avente esito negativo per mancata partecipazione della parte chiamata – al fine di addivenire alla divisione giudiziale degli immobili, oltre che alla condanna della Sig.ra CP\_1 al pagamento dell'indennità di occupazione per il mancato godimento dei frutti civili, in ragione della quota di proprietà dell'attore.

La convenuta resisteva in giudizio adducendo la titolarità di un credito per spese relative agli immobili in oggetto, sostenute dalla medesima anche per la quota di spettanza del fratello, a titolo di oneri condominiali, oltre che per riparazioni, lavori di manutenzione e utenze.

Veniva, quindi, ammessa una C.T.U., ritenuta la necessità di verificare la comoda divisibilità dei detti immobili, oltre alla conformità degli stessi agli strumenti urbanistici, alla fattibilità e al costo degli eventuali lavori necessari per addivenire alla divisione; conseguentemente, veniva richiesto al nominato C.T.U., Ing. Persona\_3 di determinare, altresì, la stima all'attualità degli

immobili e di predisporre un progetto di divisione sulla base delle quote di diritto spettanti alle parti in causa, indicando gli eventuali conguagli dovuti, tenendo conto dei costi per il rifacimento del bagno e delle opere di rifacimento dell'edificio e di altre voci reciproche di debito-credito.

All'esito dell'espletata C.T.U., l'Ing. Persona\_3 concludeva per la non comoda divisibilità degli immobili in oggetto, stimando il valore di mercato degli immobili di cui è causa complessivamente in € 326.000,00, valutando il canone di locazione, sulla base dei valori di riferimento indicati dall'<sup>Contro</sup> in € 1.090,00 mensili.

All'udienza del 14.12.2023, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. .

Passando al vaglio le domande formulate da parte attrice, preliminarmente, in ordine al godimento del bene comune, si rammenta il principio regolatore espresso dall'art. 1102, 1° comma, c.c., secondo il quale *“Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”*: tuttavia, nell'ipotesi in cui taluno dei comproprietari non rispetti i limiti imposti dalla norma in esame, ad esempio utilizzando in via esclusiva l'immobile comune e impedendo l'altrui godimento agli altri comproprietari, risulta pacifico che sussista il diritto da parte degli altri condividenti di trarre dal bene, quantomeno, i frutti civili.

In tal senso, si è espressa la Corte di Cassazione, con Sentenza n. 2423 del 2015, che a tal proposito, più esaurientemente, ha osservato: *“il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari, in via di principio, non assume l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri comproprietari, e, ancor meno, in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo. Con la conseguenza, che colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è, tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario pro indiviso che rimanga inerte e/o, a maggior ragione se, abbia consentito, in modo certo ed inequivoco, detto uso esclusivo. Piuttosto, l'occupante del bene (il comproprietario che gode in modo esclusivo) è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili traibili dal godimento indiretto dell'immobile solo se il comproprietario abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli è stato consentito, per la ragione assorbente di non aver potuto godere al pari degli altri del bene comune”*.

Orbene, alla luce del sopra citato principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, risulta necessario accertare, nella fattispecie, il *dies a quo* in riferimento al quale deve essere riconosciuto il diritto all'indennità di occupazione in favore di parte attrice.

A tal fine, bisogna prendere in considerazione il momento in cui, per la prima volta, l'attore ha validamente manifestato alla controparte l'intenzione di godere della sua quota parte del bene comune: in tal senso, va rilevato che le lettere indirizzate dal medesimo alla sorella a mezzo raccomandata a/r non sono sufficienti per ritenersi accertata la volontà del Sig. CP\_1 di godere dell'immobile, in quanto, appare che lo stesso rivolgesse delle mere richieste alla sorella al fine di conoscere le sue intenzioni e preferenze in ordine a una futura divisione, non risultando dalle stesse, alcuna richiesta diretta, volta a ottenere l'utilizzo del beni del compendio immobiliare in oggetto e, anzi, emergendo in modo inequivoco la consapevolezza e l'acquiescenza relativamente all'uso esclusivo condotto e perpetrato dalla sorella sui detti immobili.

Pertanto, il *dies a quo* in riferimento al quale deve calcolarsi l'importo dovuto a titolo di indennità di occupazione, va individuato nel momento dell'avvenuta notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, volto a richiedere, tra le altre cose, la detta indennità di occupazione: primo momento utile, questo, in cui può ritenersi accertata la volontà del Sig. CP\_1 in ordine alla percezione dei frutti traibili dalla propria quota di proprietà sugli immobili di cui è causa.

Ai fini del calcolo dell'indennità dovuta dalla Sig.ra CP\_1 all'attore devono, quindi, essere presi in considerazione i valori esplicitati nella C.t.u. redatta dall'Ing. Per\_3 da ritenersi congrui, coerentemente motivati e, pertanto, condivisi da questo giudicante, secondo i quali il valore del canone di locazione mensile dell'appartamento e del box è quantificabile in € 1.090 mensili: dovendo, quindi, determinarsi la detta indennità a far data dalla notifica della domanda, ovvero dal 15.05.2015 e, quindi, per il periodo compreso tra maggio 2015 a maggio 2024, in ragione del 50% di proprietà del bene dell'attore, la stessa ammonta a € 58.860,00.

In ordine alle istanze di parte convenuta, va rilevata, peraltro, la sussistenza di spese straordinarie sostenute dalla Sig.ra CP\_1 anche in luogo del fratello, come allegate e provate in atti, relativamente al compendio immobiliare di cui è causa e precisamente: € 1.364,33 per manutenzione straordinaria, € 54,46 per manutenzione portoni e cancelletti ed € 126,88 per spese legali (sollecito Avv. Pt\_2), per un totale di complessivi € 1.545,67, come risultanti da quietanza rilasciata alla CP\_1 dall'amministratore del condominio "Artificieri 8/10" (all. n. 4 fascicolo di parte convenuta).

Considerato che controparte formulava contestazioni generiche in ordine ai suddetti documenti attestanti i versamenti a titolo di oneri straordinari sostenuti dalla convenuta per il bene comune; ritenuto, altresì, quanto agli oneri condominiali ordinari, che gli stessi devono essere posti a carico della medesima Pt\_3 CP\_1 esclusiva utilizzatrice dell'immobile, come emerso e non contestato

nel corso del giudizio, ai sensi dell'art. 1104 c.c., deve concludersi che le sole spese straordinarie, come allegate e provate in giudizio dalla convenuta, per un ammontare complessivo di € 1.545,67, sono state sostenute dalla convenuta anche in luogo del Sig. *Parte\_1* – il quale, invero, non ha dimostrato di aver versato quanto di sua competenza, ovvero il 50%, pari a € 772,83 – e devono, pertanto, essere compensate, in ragione della detta quota del 50%, come richiesto da parte convenuta, con quanto dovuto da quest'ultima all'attore a titolo di indennità di occupazione, avendo la medesima diritto al rimborso delle spese sostenute per la conservazione della cosa comune ai sensi del disposto di cui all'art. 1110 c.c. .

Quanto alle ulteriori spese asseritamente sostenute dalla convenuta, quali quelle relative al rifacimento del bagno, sono da ritenersi non provate, in quanto, non suffragate da alcun elemento documentale e probatorio; peraltro, circa l'importo versato a titolo di risarcimento danni dalla Sig.ra *CP\_1* in favore del Sig. *Parte\_4* e del suo difensore Avv. Franco Maria L. A. Santini, come da atto di transazione intervenuto a totale definizione di un giudizio istaurato dinanzi al Giudice di Pace di Roma - V sez. civile (all. 3), per i danni provocati al sottostante appartamento a causa di infiltrazioni derivanti dall'appartamento di proprietà dei Sig.ri *CP\_1* si rileva che anch'esso non può essere posto a carico del Sig. *CP\_1* in ragione del 50%, non essendo quest'ultimo parte dell'intervenuta transazione e spiegando, quest'ultima validi effetti solo tra i Sig.ri *CP\_1* e *Parte\_4*

Orbene, per tutto quanto sopra premesso, rilevata la sussistenza del diritto all'indennità di occupazione in favore del Sig. *Parte\_1* come sopra quantificata in € 58.860,00; rilevata, altresì, la sussistenza del diritto al rimborso delle spese sostenute dalla Sig.ra *CP\_1* per il bene comune, per € 772,83 e tenuto conto, infine, della richiesta di compensazione, formulata dalla convenuta, quest'ultima dovrà corrispondere all'attore, a titolo di indennità di occupazione l'importo residuo di € 58.087,17.

Passando alla divisione del compendio immobiliare in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 727 c.c., rilevata la non comoda divisibilità dell'appartamento, come osservato nell'espletata C.T.U. dal perito nominato; rilevata, tuttavia, la possibilità di includere in ciascuna porzione da formare i singoli immobili per intero; tenuto conto, altresì, dell'iniziale richiesta di parte convenuta circa l'attribuzione in suo favore dei beni in oggetto, che può considerarsi un valido elemento ai fini del decidere, si deve procedere allo scioglimento della comunione assegnando l'appartamento alla Sig.ra *CP\_1* e il box al Sig. *Parte\_1* con l'obbligo posto a carico della Sig.ra *CP\_1* di corrispondere in favore della controparte un conguaglio in denaro ex art. 728 c.c. .

Ritenuto, infine, che la valutazione di stima effettuata dal C.T.U. sia solo in parte condivisibile, stante la notoria appetibilità delle autorimesse nell'ambito del Comune di Roma; ritenuto, pertanto, di dover attribuire due valori separati per ciascuna unità immobiliare, sulla base dei valori individuati dal C.T.U. omogeneamente, che si ritengono condivisibili, si ritiene congruo stimare, proporzionalmente all'estensione, il valore dell'appartamento (mq 120) in € 298.000,00 e quello del box auto (mq.13) in € 28.000,00.

Conseguentemente, rilevata la differenza di valore dei beni oggetto di divisione e delle quote come sopra descritte, la Sig.ra CP\_1 è tenuta a versare a titolo di conguaglio al Sig. Parte\_1 ai sensi dell'art. 728 c.c., la somma di € 135.000,00.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle ulteriori domande rispetto alla domanda di divisione, oltre che dell'aggravamento della procedura determinata dall'iniziale richiesta di assegnazione da parte della convenuta, successivamente revocata, con oneri di C.T.U. definitivamente a carico della Sig.ra CP\_1

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- dispone lo scioglimento della comunione ereditaria tra i Sig.ri Parte\_1 e CP\_1 [...]  
secondo quanto indicato in parte motiva;
- assegna alla Sig.ra CP\_1 la piena proprietà dell'appartamento sito in Roma, Via degli Artificieri n. 8, int. 7, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 881 part.lla 461 sub. 8, cat. A/2, classe 5, vani 5, R.C. € 697,22;
- assegna al Sig. Parte\_1 la piena proprietà del box auto sito in Roma, Via degli Artificieri n. 12, piano S1, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 881, part.lla 461, sub. 22, cat. C/6, classe 12, mq. 13, R.C. € 52,37;
- dispone la compensazione tra quanto dovuto dalla Sig.ra CP\_1 al Sig. Parte\_1 a titolo di indennità di occupazione e quanto dovuto da quest'ultimo alla prima a titolo di rimborso spese, secondo quanto indicato in parte motiva e per l'effetto condanna la Sig.ra CP\_1 al pagamento in favore del Sig. Parte\_1 i € 58.087,17 a titolo di indennità di occupazione, come calcolato in parte motiva, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;

- condanna la Sig.ra *CP\_1* al pagamento in favore del Sig. *Parte\_1* di € 135.000,00 a titolo di conguaglio, oltre interessi legali dalla presente pronuncia all'effettivo soddisfo;

- condanna, altresì, la Sig.ra *CP\_1* alla rifusione delle spese di lite sostenute dal Sig. *Parte\_1* che liquida in € 545,00 per esborsi ed € 14.103,00 quali compensi professionali oltre Iva, C.p.a. e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, con oneri di C.T.U. definitivamente a carico della Sig.ra *CP\_1*

Roma, 30/05/2024.

IL GIUDICE

Dott. Gabriello Erasmo

Sentenza redatta con la collaborazione della Dott.ssa Lidia Fiumara, Funzionario addetto all'Ufficio per il processo.